



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật Đấu giá số 01/2016/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016 có hiệu lực ngày 01/07/2017;
- Căn cứ Luật 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật giá số 16/2023/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 37/2024/QH15;
- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 01/2025/HĐBĐG-KB ngày 02/01/2025 và Sửa đổi, bổ sung hợp đồng số: 01-01/2025/HĐBĐG-KB ngày 26/02/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo và Công an tỉnh Bạc Liêu.

Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo (Tổ chức đấu giá) ban hành quy chế đấu giá cụ thể như sau:

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với tài sản quy định tại Điều 4 tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Chỉ tổ chức đấu giá khi có từ 2 người đăng ký tham gia trở lên (trừ trường hợp quy định tại Điều 12 Quy chế này).
2. Tuân thủ quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.
5. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành theo trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Mọi cá nhân, tổ chức đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
3. Trong trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác về điều kiện tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

4. Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về điều kiện tham gia đấu giá theo quy định khi đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

1. Tài sản đấu giá: Lô xe ô tô tải tự đổ, xe cuốc bánh xích đã qua sử dụng, gồm:

Stt	Thông tin tài sản	Số lượng
01	Xe ô tô tải tự đổ Biển số 94C - 045.00, nhãn hiệu FORLAND, số loại THACO-FLD490C; khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT:8.840/8.840kg; đã qua sử dụng	01 chiếc
02	Xe ô tô tải tự đổ Biển số 67C - 056.36, nhãn hiệu FORLAND, số loại THACO-FD9500; khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT:15.730/15.730kg; đã qua sử dụng	01 chiếc
03	Xe cuốc bánh xích Hiệu KATO, loại xe HD 250, thể tích gầu 0.3m ³ đã qua sử dụng	01 chiếc

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước được Công an tỉnh Bạc Liêu chuyển giao bán đấu giá theo quy định.

3. Giá khởi điểm: 348.640.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật; người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản trừ thuế thu nhập, các chi phí di dời tài sản do khách hàng trúng đấu giá chịu (nếu có). Người trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng kiểm xe, chi phí đường bộ có liên quan.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/3/2025;

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho tạm giữ của Công an tỉnh Bạc Liêu – người liên hệ A Lộc - 0767001676

Lưu ý:

- Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đấu giá phải làm đơn đăng ký đi xem tài sản gửi Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo để Công ty phát hành giấy giới thiệu cho khách hàng đi xem tài sản. Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo Giấy giới thiệu do Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo đã phát hành và Căn cước công dân của người đi xem tài sản. Khi đến địa điểm xem tài sản khách hàng phải nộp lại Giấy giới thiệu đi xem tài sản cho người quản lý tài sản đấu giá và xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

- Khách hàng khi xem tài sản đấu giá và hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá khi có thắc mắc hoặc phát hiện có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo ngay cho người có tài sản hoặc tổ chức hành nghề đấu giá trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc. Sau thời gian nêu trên mà khách hàng không có thắc mắc, khiếu nại thì được xem là chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu

giá và mọi khiếu nại về các nội dung nêu trên sẽ không được giải quyết kể cả sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá - Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước

1. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

a) Thời gian nộp tiền: **Từ ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/3/2025.**

b) Số tiền đặt trước: **20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.**

c) Phương thức nộp tiền: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp Danh Khải Bảo, Số tài khoản: 1516188188 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) như sau:

+ **Tên chủ tài khoản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo

+ **Số tài khoản:** 1516188188 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hoà Hưng.

+ **Nội dung nộp tiền:** “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” “NTDT”

Ví dụ: Nguyễn Văn A- " NTDT "

- Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo quy chế này.

- Các quy định khác liên quan đến việc nộp tiền đặt trước.

+ Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo trước 17 giờ 00 phút ngày **11/3/2025**.

• Hình thức nộp có thể là nộp bản chính, bản photo hoặc ảnh chụp.

• Cách thức nộp: Có thể nộp trực tiếp cho nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo hoặc có thể nộp qua Zalo.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

2) Thời gian phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/02/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 11/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

3) Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Số 04-06 Lương Định Của, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 0862 707176

- Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo – Chi nhánh Bạc Liêu – Địa chỉ: Ấp Xóm Lầm, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 0917.947.888 (A Kha)

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem tại chương II Quy chế này.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá không trong thời kỳ ngừng hoạt động, giải thể, có ngành nghề phù hợp đủ điều kiện không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng cá nhân và tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ gồm có:

- 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo);
- 01 CCC/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ký doanh nghiệp của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao chứng thực);
- 01 Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (nếu có) và CCCD của người được uỷ quyền (bản sao chứng thực);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh ngành nghề phù hợp với tài sản đấu giá (*Nếu là tổ chức*);
- Giấy nộp thuế môn bài gần nhất (*Nếu là tổ chức*);
- 01 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (chỉ nhận trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

- **Cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm về điều kiện được tham gia đấu giá

5. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá

a) Thời gian: Từ ngày 27/02/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 11/3/2025 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm:

- Số 04-06 Lương Định Của, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo – Chi nhánh Bạc Liêu. Ấp Xóm Lắm, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

c) Cách thức ghi phiếu trả giá, nộp phiếu trả giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin trong phiếu trả giá và giá trả, ký ghi đầy đủ họ tên trong phiếu trả giá.
- Sau khi ghi phiếu khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tự mình bỏ phiếu trả giá vào chất liệu bảo mật (khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc bỏ hay không bỏ vào chất liệu bảo mật) và bỏ vào phong bì đựng phiếu, dán, ký niêm phong vào các mép của phong bì đựng phiếu và nộp lại cho tổ chức đấu giá trong thời gian quy định tại Quy chế này. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải tự mình nộp phiếu trả giá (trừ trường hợp nộp qua đường bưu chính được thực hiện theo quy định pháp luật). Trường hợp nộp giúp phải có giấy uỷ quyền hợp lệ theo quy định pháp luật.

- Trên mặt trước bì đựng phiếu trả giá, khách hàng phải ghi các nội dung cơ bản sau:

“Tên người đăng ký tham gia đấu giá” – « đấu giá » « lô tài sản »

Ví dụ: Công ty TNHH A - đấu giá Lô xe ô tô tải tự đổ, xe cuốn bánh xích đã qua sử dụng

Điều 7: Thời gian, địa điểm (dự kiến) tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá

- Thời gian dự kiến công bố giá: **13 giờ 00 phút ngày 14/3/2025.**
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo – Chi nhánh Bạc Liêu. Ấp Xóm Lắm, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Trong trường hợp số lượng khách hàng vượt quá sức chứa của phòng đấu giá Công ty sẽ thuê hội trường và thông báo địa điểm tổ chức công bố giá cho các khách hàng tham gia được biết.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*).

CHƯƠNG II - ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 8. Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá.

3. Khoản tiền đặt trước được sử dụng như sau: *khoản 4,5 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản*).

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được tổ chức đấu giá tài sản hoàn trả lại số tiền đặt cọc cho người mua được tài sản đấu giá theo quy định sau khi Người mua được tài sản đấu giá nộp đủ 100% số tiền mua tài sản đấu giá và có thông báo bằng văn bản của Người có tài sản đấu giá;

- Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 của quy chế này;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp;

- Những người được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc mà không cung cấp số tài khoản hoặc không liên hệ với Tổ chức đấu giá để nhận lại khoản tiền đặt trước thì tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại tiền đặt trước theo quy định.

Điều 9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Điều kiện đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá không trong thời kỳ ngừng hoạt động, giải thể, có ngành nghề phù hợp đủ điều kiện không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được đăng ký tham gia đấu giá.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ gồm có:

Khách hàng cá nhân và tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ gồm có:

- 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo);
- 01 CCC/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ký doanh nghiệp của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao chứng thực);
- 01 Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (nếu có) và CCCD của người được uỷ quyền (bản sao chứng thực);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh ngành nghề phù hợp với tài sản đấu giá (*Nếu là tổ chức*);
- Giấy nộp thuế môn bài gần nhất (*Nếu là tổ chức*);
- 01 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (chỉ nhận trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

Điều 10. Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc (khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016)

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc trong các trường hợp sau đây:

- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy chế này;
- c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này;
- d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này;
- e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này.
- f. Quá thời hạn nộp tiền mua tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này.

2. Khoản tiền đặt trước quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 11. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá, thời hạn bàn giao tài sản

a) Thời hạn thanh toán:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền trúng đấu giá vào tài khoản của người có tài sản đấu giá.

Nếu quá thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản bán đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì người mua được tài sản bán đấu giá đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và thuộc trường hợp từ chối mua tài sản, khoản tiền đặt trước của người mua tài sản đã nộp sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá và tài sản sẽ được đấu giá lại theo quy định.

b) Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của người có tài sản bán đấu giá được ghi rõ trong biên bản bán đấu giá, thông báo nộp tiền.

c) Thời hạn, địa điểm giao nhận tài sản đấu giá

- Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc người mua được tài sản, các bên, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có thỏa thuận khác.

- Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với Người có tài sản đấu giá trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

- Địa điểm giao tài sản: Tại kho tạm giữ của Công an tỉnh Bạc Liêu

Phương thức giao tài sản: Người có tài sản đấu giá giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản bán đấu giá. Người có tài sản đấu giá phải thông báo cho Tổ chức đấu giá về thời gian, địa điểm giao tài sản để Tổ chức đấu giá thông báo cho người trúng đấu giá đến nhận tài sản. Người có tài sản đấu giá xác định tình trạng tài sản bàn giao là đúng so với Danh mục nội dung bản kê chi tiết tài sản bán đấu giá. Việc giao nhận tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của Người có tài sản đấu giá, người mua được tài sản và Cơ quan hữu quan (nếu cần thiết).

CHƯƠNG III - TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 12. Cách thức bán đấu giá: Cách thức bán đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp

a) Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận đơn đăng ký, phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, cách bỏ phiếu vào chất liệu bảo mật, cách ký niêm phong các mép bì đựng phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và thời gian tổ chức cuộc (buổi) đấu giá. Người tham gia đấu giá có quyền đề nghị tổ chức đấu giá giải đáp thắc mắc liên quan đến tài sản đấu giá và trình tự thủ tục đấu giá.

Phiếu trả giá hợp lệ là: Phiếu theo mẫu của tổ chức đấu giá phát hành, phiếu được người tham gia đấu giá ghi đầy đủ thông tin và có chữ ký, ghi đầy đủ họ và tên của người tham gia đấu giá và người được ủy quyền (nếu có). Phiếu được trả từ giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu theo quy định; ghi đầy đủ số tiền bằng số và bằng chữ giống nhau. Trường hợp tổ chức tham gia đấu giá thì ký tên người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền và đóng dấu của tổ chức.

Phiếu trả giá không hợp lệ là: Phiếu sai thông tin so với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; phiếu trả giá dưới giá khởi điểm, phiếu có giá trả sai bước giá, phiếu không ký tên trong phiếu trả giá, phiếu có giá trả giữa số và chữ không giống nhau; phiếu có chữ ký trong phiếu trả giá và đơn đăng ký, danh sách điểm danh không giống nhau thì là phiếu không hợp lệ, trừ trường hợp người tham gia đấu giá xác nhận đó là chữ ký của mình và trường hợp này phải ghi trong biên bản đấu giá tài sản; phiếu trả giá không bỏ vào chất liệu bảo mật, trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đồng ý đó là sai sót của mình và không khiếu nại về sau, trường hợp này phải ghi vào Biên bản đấu giá tài sản.

Trường hợp phiếu trả giá đã ghi giá trả nhưng thiếu thông tin về nhân thân mà tại cuộc (buổi) đấu giá đấu giá viên yêu cầu điền đủ thông tin về nhân thân nhưng người tham gia đấu giá từ chối thì phiếu không hợp lệ.

Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về thông tin, giá trả trong phiếu trả giá của mình. Giá trả trong phiếu do người tham gia đấu giá tự trả, không bị ép buộc.

b) Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải có chữ ký của người trả giá tại mép của phong bì đựng phiếu. Đối với phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính: Căn cứ vào ngày tháng năm trên dấu của bưu chính để tính thời hạn nộp phiếu hợp lệ, đồng thời phiếu gửi qua đường bưu chính phải được tổ chức đấu giá phải nhận trước giờ, ngày mở buổi công bố giá.

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

c) Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành buổi công bố giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc buổi công bố giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá hoặc đề nghị những người tham gia đấu giá cử đại diện người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá hoặc đề nghị những người tham gia đấu giá cử đại diện người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu

giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá yêu cầu được xem phiếu trả giá của mình thì đấu giá viên mời người tham gia đấu giá lên kiểm tra lại phiếu trả giá.

Đấu giá viên phải ghi rõ vào Biên bản đấu giá tài sản thông tin những phiếu không hợp lệ, lý do phiếu không hợp lệ.

d) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại cuộc (buổi) đấu giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 13. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận (*Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì buổi công bố giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1 Điều này bị truất quyền tham gia buổi công bố giá.

Điều 14. Từ chối ký biên bản đấu giá, kết quả trúng đấu giá (*khoản 3 Điều 44 và Điều 51 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại Cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì Cuộc đấu giá không thành.

Điều 15. Trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (*khoản 5 Điều 9 và khoản 1,2,3 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìềm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận trong các trường hợp sau đây:

- Tại Cuộc đấu giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 16. Dừng Cuộc đấu giá

1. Cuộc đấu giá dừng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu giá viên dừng Cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản.

b) Người có tài sản yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm sau:

- Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá.

c) Các trường hợp bất khả kháng.

2. Việc dừng Cuộc đấu giá phải lập biên bản dừng tại Cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá, người có tài sản đấu giá, người ghi biên bản, những người tham gia đấu giá. Trong biên bản dừng Cuộc đấu giá phải thể hiện rõ lý do dừng, thời gian dừng.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, đấu giá viên truất quyền tham gia đấu giá đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm và không được nhận lại khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được giữ trong tài khoản của tổ chức đấu giá cho tới khi mở lại Cuộc đấu giá trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 17. Hủy kết quả đấu giá tài sản

Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu giá.

3. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định của pháp luật về đấu giá.

Điều 18. Nội quy giao dịch

1. Trong phạm vi Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo, khách hàng không được thực hiện hành vi sau:

- a. Không được sử dụng điện thoại trong phòng đấu giá;
- b. Không được sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác;
- c. Không được mang hung khí, vật sắc nhọn vào khu vực Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo, phòng đấu giá;
- d. Không được trao đổi với những người tham gia đấu giá khác;
- đ. Không được ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên, nhân viên Công ty;
- e. Những người không có tên trong danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá không được vào phòng đấu giá;
- f. Không được tự ý di chuyển, đi lại gây mất trật tự tại phòng đấu giá;
- g. Không được tự ý ra vào phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên;
- h. Khách hàng có trang phục không lịch sự như quần đùi, áo ba lỗ, ... không được vào khu vực Công ty, phòng đấu giá;
- i. Không tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên.

2. Khách hàng vi phạm nội quy này sẽ bị từ chối giao dịch, truất quyền tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước đã nộp được xử lý theo quy định pháp luật.

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Các Phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chấp hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, các bộ phận và đơn vị trực thuộc Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo báo cáo đề xuất Tổng Giám đốc xem xét giải quyết, hoặc bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Khánh